

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/5685

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – קביעת אחוזי נכות מינימליים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "נכה", אחרי "מחלה, החמרת מחלה או חבלה", יבוא "או תגובה נפשית לרדיפות".

2. תיקון סעיף 8 בסעיף 8 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "ב) על אף הוראות לפי סעיף קטן (א), לנכה שאושרה בקשתו לפי סעיף 7 או 10 והרשות המוסמכת קבעה כי פיתח תגובה נפשית לרדיפות, תיקבע דרגת נכות בשיעור של 50%, וקביעה זו לא תהיה טעונה את אישורה של הוועדה הרפואית האמורה בסעיף קטן (א); אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע קביעה של דרגת נכות בשיעור גבוה מ־50% בהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור."

דברי הסבר

לפי נתונים של הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד ראש הממשלה, כשליש משורדי השואה הזכאים לקצבה חודשית ודרגת הנכות שהוכרה להם פחותה מ-50%, הגישו בשנת 2022 בקשה להכרה בהחמרה במצבם הרפואי ולשינוי אחוזי הנכות, בהתאם לסעיף 10 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 (להלן – החוק). מדובר ב-15,148 אלף בקשות, שמתוכן אושרו 10,637 והוגשו 289 ערעורים בלבד. הליך ההכרה בוועדות הרפואיות כרוך בבירוקרטיה רבה ובסחבת, בשל הדרישה להמצאת מסמכים רפואיים, תצהירים וחוות דעת רפואיות ונוספים עליו הליכי ערעור. כדי לייתר את ההליכים המסורבלים, הצעת החוק מוסיפה להגדרה "נכה" שבחוק גם אדם שלקה בנכות כתוצאה מתגובה נפשית לרדיפות והוכר על ידי הרשות המוסמכת, וקובעת כי דרגת הנכות המינימלית שתיקבע בשל תגובה נפשית לשורד שואה שמקיים את תנאי העלייה לארץ והאזרחות שנקובים בסעיף 13(1) לחוק, תהיה בשיעור 50%. כך, התגמולים לשורדי שואה רבים יגדלו משמעותית, וכל הזכאים שזו דרגת נכותם יוכלו להגיש בקשה לתגמול מוגדל על פי מבחני הכנסה. שינויים אלו צפויים לצמצם משמעותית את הפנייה לוועדות הרפואיות, באופן שיקל על השורדים בהליך מיצוי הזכויות שלהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 163.

ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)